
В Суд Ямало-Ненецкого автономного округа
629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, д. 15

Административный истец:

Региональная корпоративная общественная
организация инвалидов
«Центр информационной поддержки «Таганай»
(РКООИ ЦИП «Таганай»)
629804, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Рабочая, д. 109-Б,
кв. 4

Тел.: +7 (909) 195-04-08

Е-mail: taganai89@yandex.ru

Представитель: Богдановский Сергей Викторович
(Председатель, действующий на основании
Устава)

Административные ответчики:

1. Правительство Ямало-Ненецкого автономного
округа

629008, ЯНАО, г. Салехард, пр. Молодёжи, д. 9

2. Департамент социальной защиты населения
ЯНАО

629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Подшибякина, д.
15

Дело № 3а-78/2026

ХОДАТАЙСТВО

**об истребовании доказательств
(в порядке ч. 9 ст. 213 КАС РФ)**

В производстве Суда Ямало-Ненецкого автономного округа находится административное дело № 3а-78/2026 по административному исковому заявлению РКООИ ЦИП «Таганай» о признании недействующими:

- пункта 12.6 Приложения № 2 к Приказу ДСЗН ЯНАО от 25 декабря 2024 года № 202-ОД в части, устанавливающей тариф на срочную социальную услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси» в размере **884 рубля 40 копеек** за одну поездку;
-

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ХОДАТАЙСТВА

Согласно **части 9 статьи 213 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации:**

«Обязанность доказывания обстоятельств, указанных в **пунктах 2 и 3 части 8** настоящей статьи, **возлагается на орган, организацию, должностное лицо, принявшие оспариваемый нормативный правовой акт**».

В соответствии с **пунктами 2 и 3 части 8 статьи 213 КАС РФ** суд выясняет:

- **п. 2** — соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих полномочия органа, форму, вид, процедуру принятия и порядок введения акта в действие;
- **п. 3** — соответствие оспариваемого нормативного правового акта нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.

Таким образом, **ответчики обязаны представить доказательства** того, что тариф 884,40 руб. установлен в соответствии с требованиями федерального законодательства и рассчитан по утверждённой методике.

Дополнительное основание: **статья 63 КАС РФ**, наделяющая суд правом по собственной инициативе или по ходатайству лиц, участвующих в деле, **истребовать необходимые доказательства** от органов государственной власти.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ИСТРЕБОВАНИЯ

1. Ответчик не представил расчёт тарифа.

В Возражениях на исковое заявление от 26 апреля 2026 года ответчик ссылается на Методику расчёта подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утверждённую **Постановлением Правительства ЯНАО от 25 декабря 2015 года № 1306-П**, однако **ни одной строки расчёта**, подтверждающего соответствие тарифа 884,40 руб. этой методике, в возражениях не содержится.

2. Непредоставление информации по запросу истца.

На запрос административного истца от 19.02.2026 № 89-07/01-2016 о предоставлении экономического обоснования тарифа ответчик направил письмо № 89-07/01-07-01/40 от 13.01.2026 (исх. № 001), которое **не содержит расчёта и не раскрывает методику**, что нарушает **статью 19 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов»**.

3. Самостоятельное получение истцом указанных документов невозможно.

Первичные расчётные материалы (калькуляции, технические задания, сводные данные ГИС) являются внутренними документами ответчика, не подлежат размещению в открытом доступе и не могут быть получены истцом иным способом.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТРЕБУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

На основании изложенного административный истец просит суд **обязать ответчиков** (Правительство ЯНАО и/или ДСЗН ЯНАО) представить следующие документы:

БЛОК А. РАСЧЁТ ТАРИФА 884,40 РУБ.

Документ А-1.

Первичный расчёт тарифа на срочную социальную услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси»» для г. Ноябрьска в размере 884 рублей 40 копеек за одну поездку, выполненный в соответствии с Методикой расчёта подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утверждённой **Постановлением Правительства ЯНАО от 25 декабря 2015 года № 1306-П**.

Расчёт должен содержать:

- применённые показатели прямых расходов (фонд оплаты труда, ГСМ, техническое обслуживание транспортных средств, страхование);

- применённые показатели косвенных расходов (общехозяйственные расходы);
- территориальный корректирующий коэффициент, применённый для г. Ноябрьска;
- плановую численность получателей услуги и плановое количество поездок (с указанием источника — ГИС за предшествующие 12 месяцев);
- объём бюджетных ассигнований, принятый за базу расчёта;
- сведения о государственном учреждении (учреждениях) социального обслуживания, данные о затратах которых послужили основой расчёта;
- итоговую формулу расчёта со всеми подставленными значениями.

Документ А-2.

Калькуляция затрат государственного учреждения социального обслуживания г. Ноябрьска, данные которого послужили основой для расчёта тарифа 884,40 руб. по Методике Постановления № 1306-П (за 2024 год или последний расчётный период).

БЛОК Б. ОБОСНОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ ТАРИФА

Документ Б-1.

Служебная записка, аналитическая справка или иной внутренний документ ДСЗН ЯНАО или Правительства ЯНАО, содержащий **обоснование снижения тарифа** на услугу «Социальное такси» с **2 300 рублей** (действовавший тариф до 2025 года) до **884 рублей 40 копеек** с 1 января 2025 года.

Документ Б-2.

Протокол (заседания, совещания) или иной документ, фиксирующий **принятие решения** об изменении механизма финансирования услуги «Социальное такси» и переходе от индивидуального тарифа (2 300 руб.) к унифицированному тарифу (884,40 руб.) с 2025 года.

БЛОК В. РАССМОТРЕНИЕ ОБОСНОВАНИЙ ПОСТАВЩИКОВ

Документ В-1.

Финансово-экономические обоснования тарифов на услугу «Социальное такси», **представленные негосударственными поставщиками социальных услуг в ноябре–декабре 2024–2026 года** в ДСЗН ЯНАО или Правительство ЯНАО на 2025–2026 годы.

Документ В-2.

Официальные ответы ДСЗН ЯНАО или Правительства ЯНАО на указанные финансово-экономические обоснования (результаты их рассмотрения): мотивированные заключения о принятии или отклонении расчётов поставщиков.

БЛОК Г. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТАВЩИКОВ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Документ Г-1.

Сведения из государственной информационной системы социального обслуживания о **фактическом количестве поездок** в рамках услуги «Социальное такси» в г. Ноябрьске за 2022, 2023 и 2024 годы (в разбивке по поставщикам и по году), — применённые при расчёте тарифа на 2025 год.

Документ Г-2.

Документальное подтверждение причин прекращения деятельности каждого из поставщиков услуги «Социальное такси», прекративших деятельность в период 2022–2025 годов, на которых ссылается ответчик в Возражениях (стр. 6–7):

- поставщики, связанные с учредителем Казаковым С.Н. (со ссылкой на акты о нарушениях);
 - БФ «Вселенная добра» (со ссылкой на подтверждающий документ);
 - ИП Джабарова Н.А. (со ссылкой на приговор суда).
-

ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

На основании **части 9 статьи 213 и статьи 63 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации**

ПРОШУ:

Истребовать у административных ответчиков — **Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и Департамента социальной защиты населения ЯНАО** — следующие документы:

- 1.Первичный расчёт тарифа 884 руб. 40 коп. на услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси»» для г. Ноябрьска по Методике Постановления № 1306-П со всеми компонентами формулы (документ **А-1**).
 - 2.Калькуляцию затрат государственного учреждения, послужившего базой расчёта (документ **А-2**).
 - 3.Обоснование снижения тарифа с 2 300 руб. до 884,40 руб. (документы **Б-1, Б-2**).
 - 4.Финансово-экономические обоснования поставщиков и результаты их рассмотрения (документы **В-1, В-2**).
 - 5.Данные ГИС о фактическом количестве поездок за 2022–2026 годы (документ **Г-1**).
 - 6.Документальные подтверждения причин прекращения деятельности поставщиков, на которые ссылается ответчик (документ **Г-2**).
-

Установить ответчикам срок для представления истребуемых документов — **5 (пять) рабочих дней** с момента получения определения суда об истребовании доказательств.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 1.Настоящее ходатайство — 1 экз. для суда;
 - 2.Копия настоящего ходатайства для Правительства ЯНАО — 1 экз.;
 - 3.Копия настоящего ходатайства для ДСЗН ЯНАО — 1 экз.;
 - 4.Доказательства направления копий ответчикам (почтовые квитанции).
-

Председатель РКООИ ЦИП «Таганай»

Богдановский Сергей Викторович

« 28 » апреля 2026 года

 / Богдановский С.В. /

